



PUTUSAN

Nomor 822 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG AMBON, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura, Nomor 24, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh Angga Erlangga Hanafie, selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 36-38, Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Djoko S.A.P., S.H., M.H., selaku Team Leader pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Region X/Sulawesi dan Maluku, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura, Nomor 24, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

YANTO STANZA SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan A. Y. Patty, Nomor 56, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Sapasuru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Samuel, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanete Plaza, Blok E, Nomor 6, Kelurahan Pisang Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Pendahuluan (Provisi):

1. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan pembayaran kewajiban kredit Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS/55/2019 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2019;
2. Memerintahkan agar diletakkan sita persamaan atas 6 Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama Ny.Jeane Batseba Jonatan,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1253 atas nama Yanto Stanza Setiawan,
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1097 atas nama Yanto Stanza Setiawan,
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1349 atas nama Yanto Stanza Setiawan,
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 875 atas nama Yanto Stanza Setiawan,
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 atas nama Yanto Stanza Setiawan,sampai putusan akhir dijatuhkan dan putusannya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Petitum/Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS/55/2019, tanggal 02 Januari 2019 perihal Persetujuan Penyelesaian Kredit A.N Yanto Stanza Setiawan adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
4. Menyatakan fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor Rekening 1520101486534 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor Rekening 1520102072465 atas nama Yanto Stanza Setiawan telah Penggugat bayar sebagian sebesar Rp6.109.812.278,00 (enam miliar seratus

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan Kredit Penggugat Tahap Pertama Tahun 2010 s/d 2017 dengan limit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) 713 atas nama Jeane Bathseba Jonatan telah dibayar lunas oleh Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat mengembalikan agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 713 atas nama Jeane Bathseba Jonatan yang diikat Hak Tanggungan Nomor 331 tanggal 28 April 2014 atas nama Tergugat, untuk dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan sisa utang pokok Penggugat berdasarkan fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Yanto Stanza Setiawan berjumlah Rp2.809.187.722,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dari limit pinjaman Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
8. Menyatakan pembayaran sisa utang pokok Penggugat sebesar Rp2.809.187.722,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dibayar secara bertahap sebesar kurang lebih Rp23.409.897,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau sampai sejumlah kurang lebih Rp2.809.187.278,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah); dengan rincian:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



- Keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat apabila Toko Penggugat masih beroperasi (buka) adalah sebesar Rp35.000.000,00 x 10 bulan = Rp350.000.000,00;
- Rp2.250.000.000,00 merupakan pinjaman Penggugat untuk membayar bunga pokok kepada Tergugat di tahun 2019 setelah toko Penggugat tutup;

Maka kerugian materil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat berjumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang timbul akibat perbuatannya kepada Penggugat sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
12. Menyatakan kerugian imateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateril yang timbul akibat perbuatannya kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali ia lalai menjalankan kewajibannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan lain yang adil sesuai dengan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 17 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS/55/2019 tanggal 02 Januari 2019 perihal Persetujuan Penyelesaian Kredit atas nama Yanto Stanza Setiawan adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
4. Menyatakan fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor Rekening 1520101486534 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor Rekening 1520102072465 atas nama Yanto Stanza Setiawan telah Penggugat bayar sebagian sebesar Rp6.109.812.278,00 (enam miliar seratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan kredit Penggugat Tahap Pertama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan limit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 atas nama Jeane Bathseba Jonatan telah dibayar lunas oleh Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat mengembalikan agunan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 712 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 atas nama Jeane Bathseba Jonatan yang diikat Hak Tanggungan Nomor 331 tanggal 28 April 2014 atas nama Tergugat, untuk dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan sisa utang pokok Penggugat berdasarkan fasilitas Kredit Modal Kerja untuk itu diserahkan kepada Tergugat untuk menghitung

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



kembali dengan nilai yang sepatutnya dan mengacu kepada perjanjian kredit yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dari limit pinjaman Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

8. Menyatakan pembayaran sisa utang pokok Penggugat tersebut dilakukan secara mengangsur oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan mekanisme masing-masing pihak agar mempertegas kembali dengan membuat perjanjian kredit yang baru dengan lamanya waktu mengangsur akan ditetapkan secara bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 41/PDT/2020/PT AMB, tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22 K/Pdt.G/2020/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2020/PT AMB dan Putusan Perkara Nomor 230/PDT.G/2019/PN Amb yang dimohonkan kasasi;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum, dengan alasan;

Bahwa alasan-alasan kasasi Tergugat dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang;

Bahwa dari pemeriksaan perkara dapat diketahui bahwa Termohon Kasasi/Penggugat belum melunasi hutang yang merupakan sisa hutang sebagaimana juga tercermin dalam amar ke 7 dan ke 8 dalam putusan *Judex*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



Facti, oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik tanah jaminan perjanjian kredit merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum perjanjian kredit berjaminan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG AMBON, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2020/PT AMB, tanggal 12 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 17 April 2020, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG AMBON**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PDT/2020/PT AMB, tanggal 12 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2019/PN Amb,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 822 K/Pdt/2024